

Ⅲ. 전자소송 동의

1. 개요

전자소송동의를 한 당사자는 전자적 제출 의무와 전자적 송달을 받을 의무를 부담하고, 전자적 제출을 할 수 있는 권리와 전자적 열람을 할 수 있는 권리가 있다. 다만, 제1회 변론(준비)기일 다음날이 지난 후에 전자소송동의를 한 경우 재판장의 전자기록화 명령이 없으면 종이기록으로 관리되므로 전자소송동의를 한 경우에도 전자적 열람을 할 수 없다.

- 소송능력이 있어야 전자소송동의를 할 수 있고, 그 취소도 다른 소송행위와 마찬가지로 일정한 제약을 받는다. 즉 전자소송동의를 소송행위이므로 절차적 안정을 위하여 그 취소·철회를 제한할 필요가 있는데 재판장의 허가가 있는 경우에만 허용된다(규칙 제10조 제1항).
- 제1심 사건은 당해 사건의 제1회 변론(준비)기일의 다음날까지 어느 일방이라도 전자소송동의를 한 경우에는 전자기록화를 한다.
- 여러 당사자, 참가인, 대리인들 중 어느 한 명만이라도 제1회 변론(준비)기일 다음날까지 전자소송동의를 하면 법원에서는 전자기록화하여 소송을 진행하지만 전자소송동의를 한 자만이 전자제출을 할 권리와 의무가 있고, 전자적 열람 권한이 있다.

2. 전자소송동의 유형

가. 유형

전자소송동의의 유형은 사전동의(사전 개별동의, 사전 포괄동의), 사후동의, 동의 불필요로 나눌 수 있다.

사전 동의 (법 제11조 제1항 제1호)	개별동의(규칙 제24조 제1항 제1호)
	포괄동의(규칙 제24조 제1항 제2호)

사후 동의 (법 제11조 제1항 제2호)	개별 동의 뿐(포괄 동의는 있을 수 없음)
동의 불필요 (법 제11조 제1항 제3호)	● 국가, 지방자치단체 및 그에 준하는 자 ● '그에 준하는 자'의 구체화(규칙 제25조 제1항) - 행정사건 · 특허사건과 관련된 행정청 - 가사사건 · 비송사건과 관련된 검사 - 가사사건과 관련된 지방자치단체의 장 - 회생 · 파산사건의 절차관계인 - 법원행정처장이 지정한 47개 공공기관

나. 사전 개별동의

사전 개별동의는 소장을 제출하기 전에 원고가 하는 전자소송동의 또는 전자독촉을 신청하면서 소송으로 이행을 예상하여 채권자가 미리 하는 전자소송동의 등을 들 수 있다.

당해 사건에서 최초로 전자적 제출을 할 경우에 전자소송시스템은 등록사용자에게 전자소송 동의 여부를 확인하여 동의한 사람에 대하여만 전자적 제출을 허용하며, 전자소송동의는 전자소송진행 동의 박스에 체크하는 방식으로 한다.

소장제출시 전자소송 동의화면

◆ 전자소송 진행 동의 박스에 체크하여야 다음 절차를 진행할 수 있다.

대한민국 법원 전자소송

서류제출

송달문서확인

열람/발급

납부/환급

나의전자소송

전체 메뉴 보기

서류제출

민사 서류(소장)

민사 서류

가사 서류

행정 서류

통계 서류

회생파산 서류

채출내역

회신서 등 제출

민사 서류(소장)

전자소송 동의

전자소송시스템을 이용하여 민사소송 절차를 수행하고자 할 경우에는 반드시 해당 사건에 관하여 전자소송 동의를 하셔야 합니다.

전자소송 동의를 한 경우에는 법원에 제출할 서류를 전자소송시스템을 이용하여 전자문서로 제출하여야 합니다.

전자소송 동의를 한 소송관계인에 대하여는 송달할 전자문서를 전자소송시스템에 등록하고 전자우편 또는 문자메시지로 그 사실을 통지함으로써 송달을 실시하고, 이때 소송관계인이 전자문서를 확인한 때 또는 전자문서 등재사실을 통지한 날부터 1주가 지난 날에 송달된 것으로 보게 됩니다(다만, 통지의 경우 송달(수령)은 1주가 지난 날까지 되었음, 기간 계산에 유의하여야 합니다).

공동의 이해관계를 가진 여러 소송관계인 중 1인이 전자소송 동의를 하면 다른 공동명의자 전원의 확인서를 전자문서로 변환하여 제출하는 방법으로 전자문서를 단독으로 제출할 수 있습니다.

이 사건에 관하여 전자소송시스템을 이용한 진행에 동의합니다.

취소

- 28 -

다. 사전 포괄동의

사전 포괄동의는 제소와 응소가 빈번한 금융기관 등이 1년의 기간 범위에서 일정한 기간을 정하여 그 동안에 자신이 당사자 등이 될 경우에 전자소송 동의의 효력을 부여하는 동의방식이다.

1) 사전 포괄동의 신청방법

- 사전 포괄동의는 개인, 법인 회원만 이용가능하다.
- 전자소송 홈페이지에서 공인인증서로 로그인한 후 '나의정보관리 > 사전포괄동의신청' 메뉴를 선택한다.

대한민국 법원
전자소송

나의정보관리

회원정보변경

회원이름변경

비밀번호변경

사전포괄동의신청

회원탈퇴

사실조회기관등록

홈 | 로그인 | **나의정보관리** | 사이트맵 | ENGLISH | 화면크기 | 고객센터

서류제출 | 송달문서확인 | 열람/발급 | 납부/환금 | 나의전자소송 | 전체메뉴보기

사전 포괄동의신청 > 나의정보관리 > 사전포괄동의신청

● 사전 포괄동의 안내

▽ 사전 포괄동의는 개별 사건에 대한 전자소송 동의와 달리, 1년의 범위에서 일정한 기간을 정하여 그 기간 안에 회원님이 특허, 민사, 가사, 행정, 가압류/가처분 등 신청사건 절차의 당사자가 될 경우 일괄하여 대한민국 법원 전자소송 홈페이지에 의한 전자소송절차 진행에 사전 동의하는 것을 의미합니다.

▽ 사전 포괄동의를 한 경우 유효기간 동안 개별 사건에 대한 동의 절차를 수행할 필요가 없습니다.

▽ 사전 포괄동의가 가능한 회원유형은 개인회원과 법인회원이며, 본인이 당사자인 소송에 대해서만 적용됩니다.

▽ 사전 포괄동의를한 회원님이 특정 사건을 기존 서면소송절차로 변경수행하기 위해서는 재판장의 허가가 필요하니 주의하시기 바랍니다.

▽ 유효기간 만료 한달전과 당일에 회원님의 만료통보 이메일이 전송됩니다.

● 신청내역

신청일자	신청구분	신청인	유효기간	비고
조회 중입니다.				

사전포괄동의 신청

- 29 -

● 신청정보에서 유효기간을 선택한다(유효기간은 1~12개월 중 택일).

대한민국 법원 전자소송

로그아웃

나의정보관리

사이트맵

ENGLISH

회원로그인

고객지원센터

서류제출

송달문서확인

영람/발급

납부/환급

나의전자소송

전체메뉴보기

나의정보관리

회원정보변경

회원이름변경

비밀번호변경

사전포괄동의신청

회원탈퇴

사실조회기관등록

사전 포괄동의 신청

홈 > 나의정보관리 > 사전포괄동의신청

신청정보

신청일자	2014.10.24		
유효기간	2014.10.24 ~	선택	개월

위 기간 동안 제기될 모든 소송과 조정신청에 대하여 대한민국 법원 전자소송 홈페이지에 의하여 전자소송을 하는데 사전 동의합니다.

알림서비스 신청

알림서비스를 신청하면 전자소송으로 소를 제기하는 경우 신청내역이 기본으로 적용됩니다.

문자메시지(SMS) 전체선택

전자송달	☒ 전체 ☒ 판결류 ☒ 명령결정류/상대방문서 ☒ 통지류
전자접수	☐ 상대방 전자제출 문서 ☐ 본인측 전자제출 문서
사건정보	☐ 판결선고기일 지정/ 종국결과 입력/ 통이제출 문서 접수

전자우편(E-mail) 전체선택

전자송달	☒ 전체
전자접수	☐ 상대방 전자제출 문서 ☒ 본인측 전자제출 문서
사건정보	☐ 판결선고기일 지정/ 종국결과 입력/ 통이제출 문서 접수

> E-mail은 무료이나, SMS 이용료는 전달 17원이며, 송달료에서 제공됩니다.
 > 따라서 송달료가 부족한 경우 문자메시지(SMS)가 발송되지 않을 수 있습니다.
 > 알림서비스를 취소한 경우라도 24시간 이내에는 SMS, E-mail이 발송될 수 있습니다.
 > E-mail 전송 시 전자소송 모바일 앱이 설치되어 있는 사용자는 모바일 푸시 알림메시지가 동시에 발송됩니다.
 > 모바일 푸시 알림메시지를 수신 거부 하고자 하실때에는 모바일 앱 시스템설정의 수신 거부 기능을 사용하십시오.

사전포괄동의 신청

● 사전 포괄동의신청을 마치면 신청내역이 조회되며, 유효기간연장이나 철회가 가능하다.

☞ 사전포괄동의 유효기간 만료 한달전과 당일에 이메일로 통지가 된다.

대한민국 법원 전자소송

로그아웃

나의정보관리

사이트맵

ENGLISH

회원로그인

고객지원센터

서류제출

송달문서확인

영람/발급

납부/환급

나의전자소송

전체메뉴보기

나의정보관리

회원정보변경

회원이름변경

비밀번호변경

사전포괄동의신청

회원탈퇴

사실조회기관등록

사전 포괄동의의 신청

홈 > 나의정보관리 > 사전포괄동의의 신청

사전 포괄동의의 안내

- 사전 포괄동의는 개별 사건에 대한 전자소송 동의와 달리, 1년의 범위에서 일정한 기간을 정하여 그 기간 안에 회원님이 특허, 민사, 가사, 행정, 가압류/가처분 등 신청사건 절차의 당사자가 될 경우 일괄하여 대한민국 법원 전자소송 홈페이지에 의한 전자소송절차 진행에 사전 동의하는 것을 의미합니다.
- 사전 포괄동의를 한 경우 유효기간 동안 개별 사건에 대한 동의 절차를 수행할 필요가 없습니다.
- 사전 포괄동의가 가능한 회원유형은 개인회원과 법인회원이며, 본인이 당사자인 소송에 대해서만 적용됩니다.
- 사전 포괄동의를 한 회원님이 특정 사건을 기존 서면소송절차로 변경수행하기 위해서는 재판장의 허가가 필요하니 주의하시기 바랍니다.
- 유효기간 만료 한달전과 당일에 회원님의 만료통보 이메일이 전송됩니다.

신청내역

신청일자	신청구분	신청인	유효기간	비고
2014-10-24	동의신청	장진희 (ianu0128)	2014.10.24~2015.10.23	

유효기간 연장신청

사전포괄동의의 철회

2) 사전 포괄동의자의 전자소송동의 화면

- 소장 등의 작성이나 전자소송사건등록시 전자소송 동의 박스에 ‘동의함’으로 자동 체크되고, 사전포괄동의를 철회하지 않는 이상 이를 수정할 수 없다.

대한민국 법원 전자소송

로그아웃

나의정보관리

사이트맵

ENGLISH

화면크기

고객지원센터

서류제출

송달문서확인

알람/발급

납부/환급

나의전자소송

전체메뉴보기

서류제출

민사서류(소장)

화면도움말

출력

서류검색

민사서류

가사서류

행정서류

특허서류

회생파산서류

민사집행서류

비송·과태료서류

제출내역

확신서 등 제출

● 전자소송 동의

전자소송시스템을 이용하여 민사소송 등을 수행하고자 할 경우에는 반드시 해당 사건에 관하여 전자소송 동의를 하여야 합니다.

전자소송 동의를 한 경우에는 법원에 제출할 서류를 전자소송시스템을 이용하여 전자문서로 제출하여야 합니다.

전자소송 동의를 한 소송관계인에 대하여는 송달할 전자문서를 전자소송시스템에 등재하고 전자우편 또는 문자메시지로 그 사실을 통지함으로써 송달을 실시하고, 이때 소송관계인이 전자문서를 확인한 때 또는 전자문서 등재사실을 통지한 날부터 1주가 지난 날에 송달된 것으로 보게 됩니다(다만, 후자의 경우 송달간주일은 1주가 지난 날 0시가 되므로, 기간 계산에 유의하여야 합니다).

공동의 이해관계를 가진 여러 소송관계인 중 1인이 전자소송 동의를 하면 다른 공동명의자 전원의 확인서를 전자문서로 변환하여 제출하는 방법으로 전자문서를 단독으로 제출할 수 있습니다.

이 사건에 관하여 전자소송시스템을 이용한 진행에 동의합니다.

당사자 작성

대리인 작성

취소

대한민국 법원 전자소송

로그아웃

나의정보관리

사이트맵

ENGLISH

화면크기

고객지원센터

서류제출

송달문서확인

알람/발급

납부/환급

나의전자소송

전체메뉴보기

나의전자소송

전자소송사건등록

화면도움말

나의메뉴추가

출력

나의사건현황

나의사건관리

작성중서류

알림서비스

전자소송사건등록

문서송부서 확인

서증 인부(문서송부)

● 전자소송 동의

전자소송시스템을 이용하여 민사소송 등을 수행하고자 할 경우에는 반드시 해당 사건에 관하여 전자소송 동의를 하여야 합니다.

전자소송 동의를 한 경우에는 법원에 제출할 서류를 전자소송시스템을 이용하여 전자문서로 제출하여야 합니다.

전자소송 동의를 한 소송관계인에 대하여는 송달할 전자문서를 전자소송시스템에 등재하고 전자우편 또는 문자메시지로 그 사실을 통지함으로써 송달을 실시하고, 이때 소송관계인이 전자문서를 확인한 때 또는 전자문서 등재사실을 통지한 날부터 1주가 지난 날에 송달된 것으로 보게 됩니다(다만, 후자의 경우 송달간주일은 1주가 지난 날 0시가 되므로, 기간 계산에 유의하여야 합니다).

공동의 이해관계를 가진 여러 소송관계인 중 1인이 전자소송 동의를 하면 다른 공동명의자 전원의 확인서를 전자문서로 변환하여 제출하는 방법으로 전자문서를 단독으로 제출할 수 있습니다.

또한 본안과 관련된 신청사건은 본안에 관한 전자소송 동의를 마친 경우에 한하여 전자소송으로 진행할 수 있습니다.

다만 본안사건의 1회 기일 다음날 후에는 전자소송 동의를 하더라도 본안사건과 신청사건 모두 전자문서의 제출만 가능하고, 전자소송시스템을 통한 기록열람이나 송달은 재판장의 허가가 있어야 가능함을 유의하시기 바랍니다.

이 사건에 관하여 전자소송시스템을 이용한 진행에 동의합니다.

전자소송인증번호가 있는 경우

전자소송인증번호가 없는 경우

소송유형	민사
법원	테스트테스트법원1
사건번호	2015 가단
소송관계인 유형	당사자
전자소송인증번호	

- 31 -

라. 사후동의

사후동의는 소장부분이나 답변서를 송달 받은 후 1회 기일 다음날까지 개별사건을 특정하여 하는 전자소송동의를 말한다.

전자소송 동의를 유도하기 위하여 최초 우편 송달 시(소장 송달시, 답변서 송달시, 이행권고결정 송달시 등)에 사건 접근을 위한 전자소송 인증번호가 기재된 전자소송안내서를 함께 송달한다.

사후동의는 전자소송 홈페이지에서 전자소송사건등록을 할 때 전자소송진행 동의 박스에 체크하는 방식으로 한다.

대한민국 법원 전자소송

나의전자소송

나의사건현황

나의사건관리

작성종서류

알림서비스

전자소송사건등록

문서송부서 확인

서증 인부(문서송부)

서류제출

송달문서확인

열람/발급

납부/환급

나의전자소송

전체메뉴보기

전자소송사건등록

홈 > 나의전자소송 > 전자소송사건등록

① 화면도움말

나의메뉴추가

종료

● 전자소송 동의

전자소송시스템을 이용하여 전자소송 동의를 수행하고자 할 경우에는 반드시 해당 사건에 관하여 전자소송 동의를 하여야 합니다.

전자소송 동의를 한 경우에는 법원에 제출할 서류를 전자소송시스템을 이용하여 전자문서로 제출하여야 합니다.

전자소송 동의를 한 소송관계인에 대하여는 송달할 전자문서를 전자소송시스템에 등재하고 전자우편 또는 문자메시지로 그 사실을 통지함으로써 송달을 실시하고, 이때 소송관계인이 전자문서를 확인한 때 또는 전자문서 등재시일을 통지한 날부터 1주가 지난 날에 송달된 것으로 보게 됩니다(다만, 후자의 경우 송달가능일은 1주가 지난 날 0시가 되므로 기간 계산에 유의하여야 합니다).

공동의 이해관계를 가진 여러 소송관계인 중 1인이 전자소송 동의를 하면 다른 공동명의자 전원의 확인서를 전자문서로 변환하여 제출하는 방법으로 전자문서를 단독으로 제출할 수 있습니다.

또한 본안과 관련된 신청사건은 본안에 관한 전자소송 동의를 마친 경우에 한하여 전자소송으로 진행할 수 있습니다.

다만 본안사건의 1회 기일 다음날 후에는 전자소송 동의를 하더라도 본안사건과 신청사건 모두 전자문서의 제출만 가능하고, 전자소송시스템을 통한 기록열람이나 송달은 재판장의 허가가 있어야 가능함을 유의하시기 바랍니다.

☐ 이 사건에 관하여 전자소송시스템을 이용한 진행에 동의합니다.

전자소송인증번호가 있는 경우

전자소송인증번호가 없는 경우

소송유형	민사
법원	태스트테스트법원1
사건번호	2015 가단
소송관계인 유형	당사자
전자소송인증번호	

마. 동의 불필요

국가, 지방자치단체, 소송의 당사자가 되는 행정청, 일정한 범위의 공공기관이나 지방공사 등은 전자소송의무자가 되며, 전자소송의무자인 경우에는 전자소송동의를 불필요하다.

- 32 -

전자소송의무자인 공공기관의 범위

경북대학교병원	영화진흥위원회	한국무역보험공사
경상대학교병원	예금보험공사	한국보훈복지의료공단
공무원연금공단	인천국제공항공사	한국산업기술진흥원
국립공원관리공단	전남대학교병원	한국산업단지공단
국민건강보험공단	전북대학교병원	한국산업은행
국민연금공단	중소기업은행	한국수자원공사
근로복지공단	중소기업진흥공단	한국수출입공사
기술신용보증기금	충남대학교병원	한국자산관리공사
대한법률구조공단	충북대학교병원	한국장학재단
대한석탄공사	한국가스공사	한국전기안전공사
대한적십자사	한국공항공사	한국전력공사
대한주택보증주식회사	한국농수산식품유통공사	한국주택금융공사
대한지적공사	한국농어촌공사	한국철도공사
부산대학교병원	한국도로공사	한국철도시설공단
서울올림픽기념국민체육진흥공단	한국디자인진흥원	한국토지주택공사
신용보증기금	한국마사회	(이상 47기관)

전자소송의무자의 전자소송동의 화면

- 전자소송의무자의 경우 전자소송동의가 불필요하므로 동의 박스에 체크하는 란이 없음

대한민국 법원

전자소송

서류제출

송달문서확인

열람/발급

납부/환급

나의전자소송

전체메뉴보기

서류제출

민사 서류(소장)

민사 서류

① 화면도움말

출력

서류검색

민사 서류

가사 서류

행정 서류

특허 서류

회생파산 서류

민사집행서류

비송·과태료서류

제출내역

회신서 등 제출

● 전자소송 동의안내

귀 기관은 전자소송 의무자로서 법원에 서류를 제출할 때에는 전자문서로 제출하여야 합니다.

법원에서 귀 기관에 송달할 전자문서를 전자소송시스템에 등록하고 전자우편 또는 문자메시지로 그 사실을 통지함으로써 송달을 실시하고, 이때 귀 기관이 전자문서를 확인한 때 또는 전자문서 통지사실을 통지한 날부터 1주가 지난 날에 송달된 것으로 보게 됩니다(다만, 후자의 경우 송달간주일은 1주가 지난 날 이후가 되었으므로, 기간 계산에 유의하여야 합니다).

답사자 작성

취소

- 33 -

대한민국 법원 전자소송

서류제출

송달문서확인

열람/발급

납부/환급

나의전자소송

+ 전세매뉴보기

나의전자소송

전자소송사건등록

① 화면도움말

② 나의메뉴추가

종료

나의사건현황

나의사건관리

작성중서류

알림서비스

전자소송사건등록

사실조회화면

문서송부서 확인

서증 인부(문서송부)

전자소송 동의안내

귀 기관은 전자소송 의무자로서 법원에 서류를 제출할 때에는 전자문서로 제출하여야 합니다.

법원에서 귀 기관에 송달할 전자문서를 전자소송시스템에 등재하고 전자우편 또는 문자메시지로 그 사실을 통지함으로써 송달을 실시하고, 이때 귀 기관이 전자문서를 확인한 때 또는 전자문서 등재사실을 통지한 날부터 1주가 지난 날에 송달된 것으로 보게 됩니다(다만, 후자의 경우 송달간주일은 1주가 지난 날 0시가 되었으므로, 귀 기관 계산에 속하여야 합니다).

전자소송인증번호가 있는 경우

전자소송인증번호가 없는 경우

소송유형	민사
법원	테스트테스트법원1
사건번호	2015 가단
소송관계인 유형	당사자
전자소송인증번호	

3. 전자소송 동의와 전자기록화

가. 전자기록화의 일반적 기준

- 제1심 소송사건 중 제1회 변론기일 또는 변론준비기일이 진행된 다음날(소송 도중 반소나 중간확인의 소가 제기된 경우에는 본소나 본래의 소에서의 제1회 변론기일 또는 변론준비기일을 기준으로 함)까지 어느 일방이라도 전자소송 동의를 한 경우에는 전자기록화한다.
- 제1심 라류 가사비송사건 중 심판청구서 제출 시까지 전자소송 동의를 하지 아니한 사건은 전자기록화하지 않는다. 따라서 심판청구서 제출 이후 청구인 등이 전자소송 동의를 하더라도 전자기록화하지 않는다.
- 제1심 마류 가사비송사건 중 제1회 심문기일이 진행된 다음날(제1심의 절차 종료 시까지 반대청구를 한 경우에는 본래의 청구에서의 제1회 심문기일을 기준으로 함)까지 어느 일방이라도 전자소송 동의를 한 경우에는 전자기록화를 한다.
- 제1심 임시의 지위를 정하기 위한 가처분 신청사건 중 제1회 심문기일이 진행된 다음날까지 어느 일방이라도 전자소송동의를 한 경우에는 전자기록화를 한다.
- 예규에서 특별한 규정이 없는 그밖의 제1심 신청사건은 신청서 제출 시까지 전자

- 34 -

소송동의를 하지 아니한 사건은 전자기록화하지 않는다. 따라서 신청서 제출 이후 채권자 등이 전자소송동의를 하더라도 전자기록화하지 않게 된다. 이에 해당하는 신청사건은 주로 예규 제21조 제1항의 적용을 받지 않는 기본사건에 부수하지 않는 신청사건으로 보전처분 신청사건(임시의 지위를 정하기 위한 가처분 신청사건 제외), 제소전화해 신청사건, 공시최고 신청사건, 임차권등기명령 신청사건 등이다.

■ 상소심과 재심·준재심의 경우에는 원심사건 또는 재심·준재심 대상사건이 전자기록사건인 경우에 전자기록사건이 된다.

■ 부수사건의 전자기록화의 범위는 ① 기본사건이 전자기록사건인지 여부에 따라, ② 기본사건의 기록이 폐기된 이후 또는 기본사건이 접수되기 전에 부수사건이 제출되었는지 여부에 따라 전자기록화 여부가 정해진다.

● 기본사건에 부수하는 신청사건의 기록은 기본사건이 전자기록이면 전자기록화하고, 기본사건의 기록이 전자기록이 아니면 전자기록화하지 않는 것이 원칙이다(예규 제21조 제1항 본문).

● 보전처분 신청사건은 비록 본안사건에 부수하는 신청사건이지만 본안사건의 전자기록화 여부에 따르지 않고(예규 제21조 제1항 단서), 기본사건이 접수되기 전 또는 기본사건의 기록이 폐기된 이후 제출된 기본사건에 부수하는 신청사건은 신청서의 전자제출 여부에 따라 전자기록여부가 결정되며, 신청서를 종이로 제출하면 전자기록화하지 아니할 것이나 당사자 중 일방이라도 전자소송의무자 또는 사전포괄동의자가 있으면 전자기록화를 하여야 한다(예규 제21조 제4항).

● 보전처분에 부수하는 신청사건인 보전처분에 대한 이의취소, 담보취소, 제소명령 등 신청사건의 전자기록화는 예규 제21조 제1항 본문에 따라 보전처분 신청사건의 전자기록 여부에 따라 전자기록화를 한다.

■ 특례

● 재판장등이 전자기록화를 명한 경우에는 전자기록사건이 된다(규칙 제19조 제1항 단서).

● 사건 또는 변론의 병합 시에는 재판장 등이 전체 사건의 전자기록화 여부를 정한다(예규 제27조 제1항 제2호).

-
- 특허법 제9장에 따른 소송사건, 민소법·가사소송법에 따른 조정신청사건 및 라류 가사비송사건 중 미성년후견·성년후견·한정후견·특정후견·임의후견에 관한 사건도 전자소송 동의 여부와 관계없이 전자기록사건으로 한다.

나. 기준시점까지 전자소송 동의가 있는 사건

- 제1회 기일의 다음날까지 전자소송 동의를 한 경우에는 전자기록사건이 된다.
 - 여러 당사자 중에서 어느 한쪽이라도 전자소송에 동의하면 전자기록사건이 된다.
 - 독립당사자참가인, 승계참가인, 인수참가인, 공동소송참가인, 보조참가인과 공동소송적 보조참가인이 전자소송 동의를 한 때에도 전자기록사건이 된다.
 - 소송대리인, 법정대리인, 특별대리인, 제출대행권이 있는 법무사 등은 본인과 별도로 전자소송동의를 할 수 있으므로 이들이 전자소송동의를 한 경우에도 전자기록사건이 된다.
 - 당사자 본인은 전자소송동의를 하였으나 소송대리인이 전자소송동의를 하지 않는 경우에도 전자기록사건이 된다.
 - 여러 명의 사건관계인이 있는 경우에 그 중 일부라도 전자소송 동의를 하면 전자기록사건이 된다.
 - 지배인, 변호사사무실 직원 등은 등록사용자의 소속사용자로서 사용자등록을 할 수 있으나, 본인과 독립하여 전자소송동의를 할 수 없으므로 본인의 전자소송동의를 기준으로 한다.
 - 전자소송의무자가 당사자 또는 그에 준하는 지위에 있는 사건은 예외없이 전자기록사건이 된다.
 - 사전 포괄동의를 한 경우에는 그 당사자를 상대로 한 사건 역시 전자기록사건이 된다.
 - 다만, 전자소송의무자 또는 포괄동의자가 제1회 기일 다음날 이후 보조참가인, 독립당사자참가인 등으로 하여 참가신청서를 제출한 경우에는 진행된 사건이 제1회 기일 다음날이 이미 경과하였으므로 전자기록화하지 않는다(예규 제27조 제1항 제1호 가목).
-

다. 기준시점까지 전자소송 동의가 없는 사건

- 제1회 기일 다음날까지 양쪽 당사자 모두 전자소송동의를 하지 아니한 경우에는 전자기록화하지 않는다.
- 제1회 기일 다음날이 지난 후에 전자소송동의를 한 경우에는 전자기록화하지 않는다.

라. 전자소송 동의의 효력

1) 등록사용자별 효력

- 전자소송동의를 등록사용자별로 하여야 하고 동의한 등록사용자에 대하여만 효력이 있다(예규 제13조 제1항). 즉 당사자본인이 전자소송동의를 하였다고 하더라도 소송 대리인에게는 아무런 영향이 없고 그 반대도 같다.
- 법정대리인이나 특별대리인이 한 전자소송동의를 그 대리권소멸 이후에 당사자본인에게 효력을 미치지 아니한다.
- 지배인과 같은 소속사용자가 전자소송동의를 하였다고 하더라도 법인에게는 효력이 없다.
- 제1심에서 소송대리인이 선임되어 전자소송동의를 한 경우 전자기록사건이 되지만 전자소송동의를의 효력은 개별적으로 미치므로, 다른 소송대리인이 선임되어 제1심 법원에 항소장을 제출하는 경우 그 소송대리인은 이를 전자문서로 제출할 의무가 있는 것은 아니어서 종이문서로 제출할 수 있고(이 경우 법원이 그 항소장을 스캔하여 등재한다) 전자문서로 제출하기 위하여는 별도로 전자소송동의를 하여야 한다.

2) 시간적 효력

- 전자소송동의를 원칙적으로 사건이 확정될 때까지 효력이 있다(규칙 제10조 제1항 본문). 그러나 심급대리의 원칙상 소송대리인은 당해 심급이 종국되면 소송대리권이 소멸하므로 전자소송동의를의 효력도 없어진다.
- 원칙적으로 상소가 없는 경우에는 상소기간 만료시까지, 상소가 제기된 경우에는 상

소기록 송부일까지 소송대리인에 대하여 전자소송동의의 효력이 유지된다.

- 예외적으로 당해 소송대리인이 상소심에서 다시 선임된 경우 다시 전자소송동의를 하지 않더라도 종전의 전자소송동의의 효력이 유지된다(규칙 제10조 제1항 단서). 상급심에서 전산입력시 원심 사건의 대리인 정보를 복사할 때 전자소송동의에 관한 사항도 함께 복사된다. 위 소송대리인이 전자소송을 희망하지 않을 경우 재판장의 허가를 얻어 전자소송동의를 철회할 수 있다(규칙 제10조 제2항).
- 추완상소 또는 재심이 제기된 경우 그 상소나 재심이 적법하다고 하더라도 일단 확정 효력이 발생하여 전자소송동의의 효력이 소멸하였으므로 상소심이나 재심에서 다시 전자소송동의를 하여야 한다.
- 추완 상소심 등에서 전자소송동의를 하고자 하면 재판사무시스템 [ECM421 전자소송 인증번호 조회/발급]에서 전자소송인증번호가 기재된 전자소송안내서를 발급받아야 한다. 상소인과 재심당사자 이외에 그 상대방도 마찬가지이다.